

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....001841

Tocache, 29 MAY 2023

Vistos: Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de enero del 2022, Resolución N° SIETE de fecha catorce de junio del 2022, Resolución N° NUEVE (09) de fecha veintinueve de noviembre del 2022, Opinión Legal N° 008-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, Memorando N° 0021-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha trece de enero del 2023, Informe N° 008-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/T-A de fecha dieciocho de enero del 2023, Memorando N° 0067-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 19 de enero del 2023;



CONSIDERANDO:

Que, en la Constitución Política del Perú, expresa en su Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados: El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República;

Que, en el Artículo 141°.- De la Unidad de Gestión Educativa Local, del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional. La Unidad de Gestión Educativa Local tiene funciones de Unidad Ejecutora presupuestal, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Su creación, funcionamiento, fusión o supresión es autorizada por el Gobierno Regional, con opinión del Ministerio de Educación;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, de conformidad con el Art. 139° inciso 2° de la constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. [STC 04587-2004-AA/TC].

Que, la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el Juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

Que, con Resolución Directoral N°000141 de fecha 26 de julio de 2016, en la cual se le reconoce el pago de devengados e intereses generados



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....

29 MAY 2023

desde el 01 de julio de 1994, en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N°037-94, a don WILLIAN RIVERA GARCIA el monto de S/. 25,195.41 soles.

Que, con cédula de notificación, con Expediente N°00051-2021-0-2209-JM-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA Resolución Número Cuatro de fecha 19 de enero de 2022, del Juzgado Mixto de Tocache de la Corte Superior de Justicia de San Martín, donde se declara FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA con abonar a favor de WILLIAN RIVERA GARCIA, la suma de S/. 13,457.04 soles (saldo pendiente del monto total de S/. 25,195.41 soles), por el reconocimiento del pago de devengados en aplicación al artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con cédula de notificación, con Expediente N°00051-2021-0-2209-JM-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA Resolución N° SIETE de fecha 14 de junio de 2022, de la Sala Mixta Descentralizada – Sede Juanjuí, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, CONFIRMARON en parte recurrida contenida en la Resolución N°04 de fecha 19 de enero de 2022, que resuelve declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, de cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°000141-2016 de fecha 26 de julio de 2016, y pague al demandante WILLIAN RIVERA GARCIA, el saldo adeudado ascendente a la suma de S/. 13,457.04 soles del monto total de S/. 25,195.41 soles, que comprende devengados e intereses liquidados.

Que, con Resolución N°09 de fecha 29 de noviembre del 2022, el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución N° 04 que declararon FUNDADA la demanda y NULO el extremo del pago de intereses legales y REQUIERASE a los demandados Dirección Regional de San Martín, Gobierno Regional de San Martín y Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; cumplan con lo dispuesto que reconocen entre otros a la parte demandante un saldo adeudado ascendente a la suma de S/ 13,457.04, por concepto de devengados de la bonificación especial del D.U. N° 037-94-PCM.

Que, con Opinión Legal N° 008-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° CUATRO (04) (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°SIETE de fecha 14 de junio de 2022, y la Resolución N° NUEVE obrante en el Expediente N°00051-2021-0-2209-JM-CI-01, recomienda se autorice proyectar resolución administrativa reconociendo el monto pendiente de pago previo informe de la Oficina de Planillas del administrado WILLIAN RIVERA GARCIA, y remitir el mandato judicial y el expediente a la oficina de priorización del Gobierno Regional de San Martín, a fin de que programen la cancelación de la deuda en función a los criterios de priorización.

Que, con Informe N° 0008-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/T-A, de fecha 18 de enero del 2023, en atención al Memorando N° 0021-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/JEF, la responsable de Planillas, informa al Área de Recursos Humanos, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor WILLIAN RIVERA GARCIA, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N° 037-94-PCM, y que según R.D.N°000501-2016, R.D.N°000532-2016 y R.D. N° 000040-2017, el monto total amortizado es de S/. 11,738.37 soles, quedando pendiente un saldo de S/.13,457.04 soles, información que se encuentra registrado en el Sistema Único de Planillas.

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....001841 29 MAY 2023

Que, con Memorando N° 0067-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/JEF, de fecha 19 de enero de 2023, el Jefe de Operaciones de la UGEL Tocache, Autoriza Proyectar Resolución Jefatural, para el reconocimiento del saldo a pagar la suma de S/. 13,457.04 soles, según mandato judicial, a favor del servidor **WILLIAN RIVERA GARCIA**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N°037-94-PCM.

De acuerdo con la Ley N° 30137-Reglamento, normas, presupuestos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por el Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/GR de fecha 16 de marzo del 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER EL MONTO PENDIENTE DE PAGO la suma de S/. 13,457.04 soles (saldo pendiente del monto total de S/. 25,195.41 soles), en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N°04 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°07 de fecha 14 de junio de 2022, obrante en el Expediente N°00051-2021-0-2209-JM-CI-01, a favor del servidor **WILLIAN RIVERA GARCIA**, trabajador administrativo de la I.E. N°0466 de la jurisdicción de la provincia de Tocache, con documento de identidad N° 00977278, por concepto de devengados en aplicación al artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, por lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. Salvo mejor parecer.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese y Comuníquese



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH
cts/cds